

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1632/2535

ธนาคาร อาคาร สงเคราะห์
นาย เชาวน์ ภู เจริญ ยศ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 715, มาตรา 728

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 91

ที่โจทก์ฟ้องบังคับจำนองเอาหลักทรัพย์สินของจำเลยซึ่งได้จำนองไว้เป็นประกันการชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีของบริษัท พ.ตามสัญญาจำนองที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ แม้บริษัท พ. ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายและโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีที่บริษัท พ. เป็นหนี้โจทก์ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และมีสิทธิได้รับชำระหนี้ในคดีล้มละลายนั้นแล้ว แต่ตราใบที่โจทก์ยังมีได้รับชำระหนี้ดังกล่าวจากหลักทรัพย์สินของบริษัท พ. จำเลยก็ยังคงมีความผูกพันตามสัญญาจำนองที่ได้ทำไว้กับโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องบังคับจำนองแก่จำเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 728 จำเลยทำสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกันกับโจทก์ยอมรับผิดชอบเงินที่บริษัท พ. เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ไม่เกินจำนวนเงิน 3,670,000 บาท แต่บริษัท พ. ได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ยอมให้ดอกเบี้ยแก่โจทก์สำหรับจำนวนเงินที่เบิกเกินบัญชีไปและหนังสือสัญญาจำนองก็มีข้อความระบุเช่นเดียวกันว่าจำเลยตกลงให้ดอกเบี้ยแก่โจทก์ในการจำนองที่ดินเป็นประกันการกู้เงินเบิกเงินเกินบัญชีของบริษัท พ. และถ้าผู้จำนองหรือลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้เป็นเหตุให้ผู้รับจำนองได้รับความเสียหาย ผู้จำนองยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ย ดัง

นั้นเมื่อบริษัทฯ ซึ่งเป็นลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ จำเลยซึ่งเป็นผู้จำนองเป็นประกันก็ต้อง
รับผิดชอบชำระหนี้ 3,670,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า บริษัทพาณิชยธนาคาร จำกัด ได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับ
โจทก์จำนวน 2 ฉบับ รวมเป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีทั้งสิ้น 3,670,000 บาท โดยยอม
เสียดอกเบี้ยให้โจทก์ในอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปี มีข้อตกลงว่า บริษัทพาณิชยธนาคาร
จำกัด จะชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ทุกวันสิ้นเดือน หากไม่ชำระดอกเบี้ยตามอัตรา
และตามกำหนดในสัญญา ยอมให้โจทก์นำดอกเบี้ยที่ค้างชำระทบเข้ากับจำนวนเงินที่
เบิกเกินบัญชีได้ทันทีที่ค้างชำระเป็นคราว ๆ ไป และให้ดอกเบี้ยที่ทบเข้ากับเงิน
เบิกเกินบัญชีดังกล่าวเป็นเงินเบิกเกินบัญชีซึ่งจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราเดียวกัน
และมีกำหนดเวลาชำระอย่างเดียวกัน ต่อมาโจทก์ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืม
เงินของบริษัทพาณิชยธนาคาร จำกัด จากเดิมร้อยละ 13.5 ต่อปีเป็นร้อยละ 15 ต่อปี
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2522 จากร้อยละ 15 ต่อปี เป็นร้อยละ 18 ต่อปีตั้งแต่ 15
มกราคม 2523 จากร้อยละ 18 ต่อปี เป็นร้อยละ 19 ต่อปีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2524 และลดอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 19 ต่อปีเป็นร้อยละ 17.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 29
มีนาคม 2526 เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน จำเลยได้นำโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่ง
เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยคือที่ดินโฉนดเลขที่ 18249, 13715, 17237, 17238,
17957, 18241, 18243 และ 18534 ถึง 18538 รวม 12 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
มาจดทะเบียนจำนองและขึ้นเงินจำนอง เป็นวงเงินจำนองทั้งสิ้น 3,670,000 บาท
โดยมีข้อตกลงด้วยว่า เมื่อบังคับจำนอง หากเงินที่ได้รับน้อยกว่าหนี้ที่บริษัทพาณิชย
ธนาคาร จำกัด เป็นหนี้โจทก์อยู่ จำเลยยอมรับผิดชอบใช้เงินที่ขาดจำนวนนั้นจนครบ นับ
ตั้งแต่ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีบริษัทพาณิชยธนาคาร จำกัด ได้เบิกเงินเกินบัญชี

จากโจทก์ตลอดมาแต่บริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด ไม่ได้ชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์เป็นรายเดือนทุก ๆ เดือนตามสัญญา โจทก์จึงคิดดอกเบี้ยทบต้นในจำนวนเงินที่บริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด เป็นหนี้โจทก์ คิดถึงวันที่ 12 เมษายน 2528 เป็นเงิน 11,333,621.67 บาทศาลได้มีคำพิพากษาให้บริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด ล้มละลายเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2529 บริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด มิได้ชำระหนี้ให้โจทก์จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระดังกล่าวให้แก่โจทก์โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้หลายครั้งแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉยโจทก์มอบอำนาจให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยชำระหนี้ทั้งหมดและไถ่ถอนจำนองแล้ว ขอให้บังคับจำเลยชำระต้นเงินและดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,224,471.47 บาทให้โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีของต้นเงิน 11,333,621.67 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินใช้หนี้โจทก์จนครบ ถ้าไม่พออย่าขาดอยู่เท่าใดให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดเอาเงินใช้หนี้โจทก์จนครบ

จำเลยให้การว่า จำเลยมีความรับผิดชอบตามสัญญาจำนองและบันทึกข้อตกลงขึ้นเงินจำนองเป็นประกันรวมเป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,670,000 บาทเท่านั้น มิใช่ไม่จำกัดจำนวน โจทก์ไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องเรียกเงินจากจำเลย เพราะบริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย อำนาจหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินของบริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด ลูกหนี้ผู้ล้มละลายเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 3,670,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปี โดยวิธีทบต้นตามประเพณีธนาคารนับแต่วันที่ 22 กันยายน 2521 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2522 ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับต่อจากนั้นไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2523 ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี นับต่อ

จากนั้นไปจนถึงวันที่ 26 มกราคม 2524 และดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปีโดยไม่
ทบต้น นับแต่วันที่ 27 มกราคม 2524 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2524 ดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับต่อจากนั้นไปจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2526 และดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีนับต่อจากนั้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จให้แก่โจทก์ ถ้าจำเลยไม่ชำระให้เอาทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินใช้หนี้ให้โจทก์หากขายทอดตลาดได้เงินสุทธิไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดเอาเงินใช้หนี้โจทก์จนครบ จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 3,670,000 บาทพร้อมดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปี โดยวิธีทบต้นตาม
ประเพณีธนาคารนับตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2521 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2524 และให้คิดในอัตรเดียวกันนี้ต่อจากนั้นโดยไม่ทบต้นจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามคำวินิจฉัยของศาลล่างซึ่งไม่มี
คู่ความฝ่ายใดโต้แย้งเป็นอย่างอื่นว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2521 บริษัทพาณิชยธนาคาร จำกัด ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ในวงเงิน 1,700,000 บาท และ 1,970,000 บาท โดยยอมเสียดอกเบี๋ยให้โจทก์ในอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปี หากค้างชำระดอกเบี๋ยยอมให้โจทก์นำดอกเบี๋ยมาทบเป็นต้นเงินได้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมายเลข จ.3 และ จ.4 จำเลยนำที่ดินโฉนดเลขที่ 18249 ตำบลมีนบุรี (แสนแสบ) อำเภอมีนบุรี (แสนแสบ) กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจำนองไว้แก่โจทก์เพื่อเป็นประกันหนี้เบิกเงินเกินบัญชีของบริษัทพาณิชยธนาคาร จำกัด เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2519 ในวงเงิน 1,000,000 บาท ตามหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกันเอกสารหมายเลข จ.5 และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองเป็นประกันเอกสารหมายเลข จ.6 และนำที่ดินโฉนดเลขที่ 13715, 17237, 17238, 17957, 18241, 18243 และ 18534 ถึง 18538 ตำบลมีนบุรี (แสนแสบ) อำเภอมีนบุรี (แสนแสบ) กรุงเทพมหานคร รวม 11 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจำนองไว้แก่โจทก์เพื่อประกัน

หนี้เบิกเงินเกินบัญชีของบริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2519
ในวงเงิน 1,100,000 บาท ตามหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกันและข้อตกลงต่อ
ท้ายสัญญาจำนองเป็นประกันเอกสารหมายเลข 7 ต่อมาวันที่ 22 กันยายน 2521
จำเลยตกลงขึ้นเงินจำนองตามสัญญาจำนอง ดังกล่าวเป็นวงเงิน 1,700,000 บาท
และ 1,970,000 บาทตามลำดับ ตามบันทึกข้อตกลงขึ้นเงินจากจำนองเป็นประกัน
ครั้งที่ 1 เอกสารหมายเลข 9 และ 10 สัญญาจำนองมีข้อตกลงตามบันทึกข้อตกลงต่อ
ท้ายสัญญาจำนองว่าหากโจทก์บังคับจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ จำเลยยอมรับใช้
เงินจำนวนที่ขาด บริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด เป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีโจทก์ในวันที่
22 กันยายน 2521 เป็นจำนวน 4,599,640.30 บาทหลังจากนั้นบริษัทพาณิชย์ธนาคาร
จำกัด ได้เบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์และค้างชำระดอกเบี้ย ซึ่งโจทก์ได้นำ
ดอกเบี้ยที่ค้างชำระนั้นทบเข้ากับจำนวนเบิกเกินบัญชีเป็นต้นเงินเบิกเกินบัญชีทันทีที่
ค้างชำระโจทก์หักทอนบัญชีกับบริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2524 ปรากฏว่าในวันนั้นบริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด เป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีแก่
โจทก์จำนวน 5,297,500.49 บาท ต่อมาบริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด ถูกผู้มีชื่อฟ้อง
เป็นคดีล้มละลายต่อศาลแพ่งและศาลแพ่งพิพากษาให้บริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด
ล้มละลายในคดีหมายเลขแดงที่ ล.295/2527 ของศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
2529 ต่อมาโจทก์มีหนังสือเอกสารหมายเลข 11 บอกกล่าวให้จำเลยนำเงินไปชำระหนี้
ดังกล่าวและไถ่ถอนจำนอง จำเลยได้รับหนังสือนั้นแล้วแต่เพิกเฉยโจทก์ได้ยื่นคำขอ
รับชำระหนี้ที่โจทก์เป็นเจ้าหนี้บริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ในคดีล้มละลายดังกล่าวแล้ว

ที่จำเลยฎีกาว่า บริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว
อำนาจหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินของบริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด ตกเป็นหน้าที่
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22,
109 และ 119 และก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้จากทรัพย์สินของ

บริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด ในคดีล้มละลายนั้นและมีสิทธิได้รับชำระหนี้แล้วโจทก์
ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนั้น เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีที่โจทก์ฟ้องบังคับจำนองเอาแก่ทรัพย์สิน
ของจำเลยซึ่งได้จำนองทรัพย์สินของตนไว้เป็นประกันการชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชี
ของบริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด ตามสัญญาจำนองที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ดังนั้นแม้
บริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด ซึ่งเป็นลูกหนี้ของโจทก์ที่จำเลยจำนองทรัพย์สินเป็น
ประกันถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายและโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้เบิกเงิน
เกินบัญชีที่บริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด เป็นหนี้โจทก์ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
และมีสิทธิได้รับชำระหนี้ในคดีล้มละลายนั้นแล้ว แต่ตราใบที่โจทก์ยังมิได้รับชำระ
หนี้ดังกล่าวจากทรัพย์สินของบริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด จำเลยซึ่งเป็นผู้จำนอง
ทรัพย์สินของตนเป็นประกันหนี้ของบริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด ก็ยังคงมีความ
ผูกพันตามสัญญาจำนองที่ได้ทำไว้กับโจทก์ โจทก์จึงยังคงมีสิทธิฟ้องบังคับจำนองแก่
จำเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 728 ซึ่งเมื่อโจทก์ได้มี
หนังสือเอกสารหมาย จ.11 บอกกล่าวบังคับจำนองแก่จำเลยแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจ
ฟ้องจำเลยในคดีนี้ได้ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบโจทก์ตามสัญญาจำนองรวมทั้งสิ้นไม่เกิน
วงเงินจำนองจำนวน 3,670,000 บาท โดยไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับดอกเบี้ยของเงินดัง
กล่าวนั้น เห็นว่าจำเลยทำสัญญาตามหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกันจำนวน 2
ฉบับตามเอกสารหมายจ.5 และ จ.7 และต่อมาได้เพิ่มวงเงินจำนองตามบันทึกข้อ
ตกลงขึ้นเงินจำนองเป็นประกันเอกสารหมาย จ.9 และ จ.10 เพื่อเป็นประกันการกู้
เงินเบิกเงินเกินบัญชีของบริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด กับโจทก์และปรากฏว่าบริษัท
พาณิชย์ธนาคาร จำกัด ได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมาย จ.3 และ จ.4 กับ
โจทก์โดยมีข้อความระบุในสัญญาดังกล่าวข้อ 2 ว่า บริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัดยอม
ให้ดอกเบี้ยแก่โจทก์สำหรับจำนวนเงินที่เบิกเกินบัญชีไปและหนังสือสัญญาจำนอง
ที่ดินเป็นประกันเอกสารหมาย จ.5 และ จ.7 ข้อ 1 ก็มีข้อความระบุเช่นเดียวกันว่า

จำเลยตกลงให้ดอกเบี้ยแก่โจทก์ในการจำนองที่ดินเป็นประกันการกู้เงินเบิกเงินเกินบัญชีของบริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด กับโจทก์ จึงฟังได้ว่าจำเลยมีความผูกพันตามสัญญาจำนองที่ทำไว้กับโจทก์ที่จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ด้วย นอกจากนี้แล้ว ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองเป็นประกันเอกสารหมาย จ.6 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกันเอกสารหมาย จ.5 และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองเป็นประกันเอกสารหมาย จ.7 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกันเอกสารหมาย จ.7 ก็มีข้อความระบุไว้ในข้อ 1 วรรคสองว่า "ถ้าผู้จำนองหรือลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสัญญาข้อหนึ่งข้อใดที่ทำไว้กับผู้รับจำนองเป็นเหตุให้ผู้รับจำนองได้รับความเสียหาย ผู้จำนองยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยรวมทั้งค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้และค่าธรรมเนียมในการบังคับจำนองหรือในการไถ่ถอนจำนอง ซึ่งผู้รับจำนองต้องเสียไปทั้งสิ้น"ซึ่งเมื่อจำเลยตกลงเพิ่มวงเงินจำนองตามบันทึกข้อตกลงขึ้นเงินจำนองเป็นประกันครั้งที่ 1 เอกสารหมาย จ.9 และ จ.10 จำเลยและโจทก์ได้ตกลงกันตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวข้อ 1 ว่า ข้อตกลงอื่น ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาจำนองเดิมทุกประการด้วย ข้อสัญญาตามข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองเป็นประกันเอกสารหมาย จ.6 และ จ.7 ข้อ 1 วรรคสองดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าแม้จำเลยซึ่งเป็นผู้จำนองรับผิดชอบใช้ต้นทุนเงินของบริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด ในการเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์เพียงไม่เกินจำนวนเงินจำนอง 3,670,000 บาท มิใช่รับผิดชอบโดยไม่จำกัดก็ตามแต่เมื่อบริษัทพาณิชย์ธนาคาร จำกัด ซึ่งเป็นลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ จำเลยซึ่งเป็นผู้จำนองเป็นประกันก็ต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ด้วยที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 3,670,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปีโดยวิธีทบต้นตามประเพณีธนาคารนับตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2521 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2524 และให้คิดในอัตราเดียวกันนี้ต่อจากนั้นไปโดยไม่ทบต้นจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์นั้น ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ